공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2017 - 026 호 2017. 1. 18.

사 건 번 호 2015전자2421

사 건 명 (주)챔프스터디의 전자상거래소비자보호법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 챔프스터디
서울 서초구 강남대로 61길 23
대표이사 전○○
대리인 김·장 법률사무소
변호사 윤성주, 최기록, 최규원

심의종결일 2016. 12. 9.

주 문

1. 피심인은 자신의 사이버몰(www.champstudy.com) 및 다른 사업자의 홈페이지 배너 등을 통해 다음과 같이 거짓 또는 과장된 사실을 알려 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. ‘프리패스’ 등 묶음상품의 가격할인율을 게시하면서 동일조건 상품의 종전거래가격이 아닌 묶음상품을 구성하고 있는 개별상품들의 가격을 단순 합산한 가상의 거래가격을 비교기준가격으로 삼아 가격할인율을 산출하여 ‘최대 98% 할인’ 등으로 게시하는 행위

나. 수강료 환급상품 등을 판매하면서 게시일 이후에도 동일한 상품을 계속하여 판매하면서 '오늘마감'으로 게시하는 행위

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 제1항의 행위를 함으로써 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재 문안대로 자신의 사이버몰(www.champstudy.com)에 전체화면 크기의 1/6 이상팚 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 12일간 공표하여야 한다. 단, 공표관련 팝업창 설정방식, 글자크기·모양·색상, 공표일정 등 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인이 수강료 환급상품을 판매하면서 자신의 사이버몰(www.champstudy.com), 포털사이트, 다른 사업자의 홈페이지 배너 등을 통해 수강생이 실제로 환급조건을 달성하더라도 제세공과금 명목으로 일정 금액을 공제한 후 수강료를 환급해주었음에도 불구하고 '0원', '100% 현금환급' 등이라고 게시하는 것과 같이 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래한 행위에 대하여는 경고한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 국고에 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액 : 4,000,000원
나. 납부기한 : 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내
다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 지위 및 일반현황

1 피심인은 자신의 사이버몰(www.champstudy.com)을 통해 외국어 동영상강의 및 교재 등을 판매하는 사업자로서, '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'[1] 제2조 제3호의 통신판매업자에 해당되며, 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2014. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립일	주요업종	자본금	자산총액	매출액	상시종업원수
2007. 1. 2.	교육서비스	400	30,735	13,363	98

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

2 온라인 외국어 강의 사업은 외국어 교육을 목적으로 인터넷, 전화 등 비대면 방식을 통해 교육·훈련 및 학습을 제공하는 서비스와 교재·교육보조용품을 판매하는 사업을 의미한다.[2]

1) 온라인 외국어 강의 시장 규모

3 온라인 외국어 강의 시장의 정확한 규모를 파악하기는 어려우나,[3] 최근 4년간 주요 5개 사업자[4]의 전체 매출액은 매년 크게 증가하였다.

---

1) 2016. 9. 30. 시행된 법률 제14142호를 말하며, 이하 '법'이라 한다.

2) 전자상거래 또는 통신판매의 방식으로 외국어 교육을 제공하는 사업 중 방문판매 등에 관한 법률 제2조제3호에 따른 전화권유판매는 제외한다.

3) 온라인 외국어 강의 시장에서 활동하고 있는 정확한 사업자수를 파악하기는 어려우나 2016. 1. 30. 기준 네이버(www.naver.com)에서 '토익인강'으로 검색한 결과 네이버의 검색광고를 이용하는 사업자가 30개임을 고려해 보면 온라인에서 외국어 강의를 공급하는 사업자 수는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

4) ㈜에스티유니타스(http://eng.dangi.co.kr, 영단기), ㈜와이비엠넷(www.ybmsisa.com, 와이비엠어학원) ㈜챔프스터디(www,champstudy.com, 해커스인강), ㈜파고다에스씨에스(www.pagodastar.com, 파고다스타), 한국교육방송공사(http://ebslang.co.kr, EBSlang)(가나다 순)를 말한다.

<표 2> 주요 5개 온라인 외국어 강의 사업자 매출액 규모

(단위: 백만 원, %, VAT 제외[5])

구분	2012년	2013년	2014년	2015년
전체 매출액(A)	35,627	45,298	59,418	79,084
- 토익강의(B)	25,277	31,779	38,350	39,587
- 토익비율(B/A)	70.9	70.1	64.5	50.1

* 자료출처: 주요 5개 온라인 외국어 강의 사업자의 제출자료

2) 온라인 외국어 강의 시장 경쟁상황

4 온라인 외국어 강의는 국내에서 실시되는 주요 외국어능력 평가시험을 대비하기 위한 강의[6]와 말하기·듣기 능력과 같은 외국어 활용 능력 향상을 목표로 하는 강의로 구분된다.

5 대표적인 외국어능력 평가시험인 '토익(TOEIC)'의 경우 수요측면에서 토익 응시생수가 2011년 약 211만 명을 정점으로 2012년 약 208만 명, 2013년 약 207만명[7]으로 감소하고 있는 추세이지만, 2016년 5월부터 출제경향이 변경되고[8] 2017년부터 7급 국가직 공무원시험에서 영어과목이 토익 등으로 대체됨에 따라[9] 향후 토익 강의에 대한 수요는 감소하지 않을 것으로 예측된다. 이에 따라 사업자간 브랜드 인지도 등을 높이기 위한 광고 등 마케팅 경쟁이 치열하게 이루어지고 있다.

<표 3> 주요 5개 온라인 외국어 강의 사업자의 광고비 집행 규모

(단위: 백만 원, VAT 포함)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년
광고비 집행액	3,289	11,811	21,218	17,211

5) 온라인 외국어 강의는 부가가치세법 제26조 제1항 제6호 규정에 따라 평생교육시설로서 일정한 요건을 갖춘 경우(평생교육법 제33조 제2항) 부가가치세 면세대상 상품이므로 4개사는 부가가치세를 납부하지 않는다.(한국교육방송공사는 제외)

6) 영어는 TOEIC, TEPS, TOEFL, G-TELP, PELT, 일본어는 JPT, JLPT, 중국는 신HSK 등이 있다.

7) 교육부가 국회에 제출한 '2008~2013년 토익 국내 응시자 및 응시료 현황'을 인용한 안민석 의원 발표자료를 보도한 머니투데이 기사(2015. 3. 11.)를 참조하였다.

8) 2016. 5. 29. 시행된 토익 정기시험부터 일부 문항이 새로운 유형으로 변경되었다.

9) 토익, 텝스, 토플 등의 영어시험에서 일정 점수 이상을 획득하면 된다.

- TV등 방송 광고	-	2,312	4,607	2,915
- 인터넷 광고	1,921	6,526	13,325	10,304

* 자료출처: 주요 5개 온라인 외국어 강의 사업자의 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 묶음상품[10]을 판매하면서 '최대 98% 할인' 등의 가격할인율을 게시한 행위

6 피심인은 2011. 1. 1.부터 2016. 11. 13.까지 '프리패스' 등 묶음상품을 판매하면서, 자신의 사이버몰(www.champstudy.com), 다른 사업자의 홈페이지 배너 등을 통해 묶음상품의 가격과 묶음상품을 구성하고 있는 개별 단과강좌의 가격을 모두 합산한 가격[11]을 비교하여 아래 <그림 1>, <그림 2>, <그림 3> 및 <표 4>와 같이 '인강[12] 60% 할인', '최대 98% 할인' 등으로 게시하였다.

7 이러한 사실은 피심인의 행위기간 관련 제출자료(심사보고서 소갑 제4호증[13]), 피심인의 인강마케팅팀장 정선아 진술조서(소갑 제5호증) 등을 통해 인정된다.

<그림 1> 다른 사업자의 홈페이지 배너(예시)

10) 묶음상품(패키지상품)이라 함은 여러 개의 단과 강좌를 묶어서 하나의 강좌로 구성한 상품이다. 예를 들면 토익 단과강좌를 모두 묶어 토익패키지 상품을 구성하거나 토익·토플·텝스 등 기존에 등록된 모든 단과 강좌를 묶어 전강좌 패키지 상품으로 출시하는 사례가 있다.

11) 피심인은 '정가'라 지칭한다.

12) '인터넷 강의'를 일컫는 약어이다.

13) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

<그림 2> 피심인의 사이버몰 이벤트 배너(예시)

<그림 3> 피심인의 사이버몰 프리패스 상품 상세설명페이지(예시)

<표 4> 프리패스 상품 할인율 게시 내역(예시)

(단위: 원, %)

구분	상품명	세부상품명	정가	판매가격	할인율
1	전강좌 프리패스	18개월	12,977,000	679,000	95
		12개월	12,977,000	499,000	96
		6개월	7,216,000	389,000	95
2	토익 프리패스	6개월	4,312,000	359,000	91
		3개월	3,339,000	339,000	91
3	토플 프리패스	12개월	5,389,000	469,000	91
		6개월	5,389,000	379,000	91
		3개월	3,575,000	369,000	90
4	텝스 프리패스	6개월	2,412,000	319,000	87
		3개월	2,412,000	299,000	88

* 자료출처: 피심인의 사이버몰 프리패스 상품 상세설명페이지에서 발췌(2016. 1. 기준)

2) ‘오늘마감’이라고 게시한 행위

8 피심인은 2011. 1. 1.부터 2016. 11. 13.까지 토익인강 상품 등을 판매하면서, 자신의 사이버몰(www.champstudy.com), 다른 사업자의 홈페이지 배너 등을 통해 해당 게시일이 지난 후에도 계속 동일한 상품을 판매하면서 아래 <그림 4>와 같이 ‘오늘마감’이라 게시하였다.

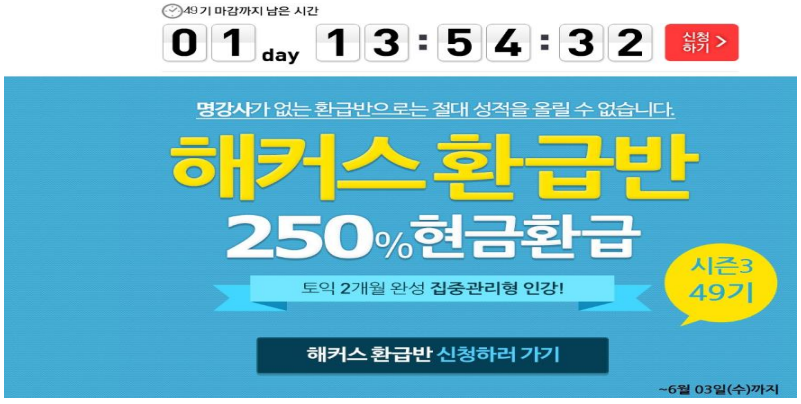
<그림 4> ‘오늘마감’ 게시내역(예시)

그 림	게시매체
	다른 사업자의 홈페이지 배너
	다른 사업자의 홈페이지 배너
	자신의 사이버몰 초기화면

9 또한, 피심인은 해당 상품의 상세설명페이지 최상단에 아래 <그림 5>와 같이 ‘이벤트 마감까지 남은 시간, ○day ○○(시):○○(분):○○(초)’라고 마감시간을 게시하거나 2016. 1월경에는 아래 <그림 6>과 같이 ‘○기 마감까지 남은 시간, ○○day ○○(시):○○(분):○○(초)’라고 게시하였다.

<그림 5> 상품 상세설명페이지의 마감시간 게시(예시, 2015. 6. 22. 기준)

<그림 6> 상품 상세설명페이지의 마감시간 게시(예시, 2016. 1. 기준)



10 이러한 사실은 피심인의 행위기간 관련 제출자료(소갑 제4호증), 피심인의 인강마케팅팀장 정○○ 확인서(소갑 제6호증) 등을 통해 인정된다.

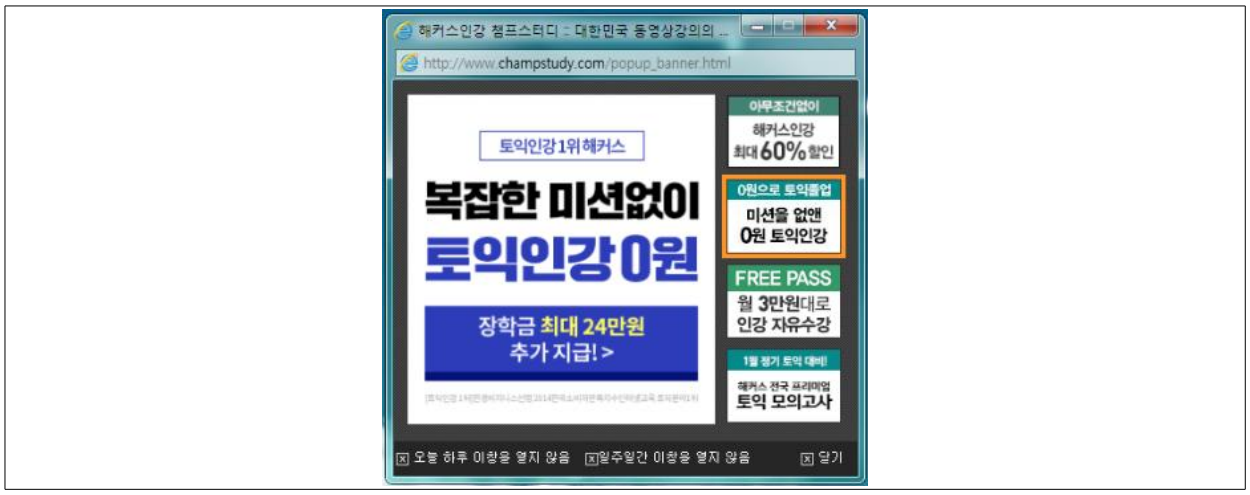
3) 수강료 환급상품을 '0원', '100% 현금환급' 등이라고 게시한 행위

11 피심인은 2014. 12. 24.부터 2016. 11. 13.까지 '네이버' 등 포털사이트, 다른 사업자의 홈페이지 배너, 자신의 사이버몰(www.champstudy.com) 등을 통해 출석 100%를 달성하면 수강료를 환급해 주는 '토익인강 수강료 환급상품'을 판매하면서, 아래 <그림 7>, <그림 8>, <그림 9>, <그림 10>과 같이 '0원 토익인강', '누구나 0원으로', '0원', '100% 현금환급' 등이라고 게시하였다.

<그림 7> 네이버에서 '해커스' 브랜드 검색 결과(예시)

<그림 8> 다른 사업자의 홈페이지 배너(예시)

<그림 9> 피심인의 사이버몰 팝업창(예시)



<그림 10> 피심인의 사이버몰 초기화면(예시)

<그림 11> 환급상품 상세설명페이지 (예시)

12 피심인은 2015. 4. 26.까지 판매한 환급상품의 경우 수강료의 100%에 해당하는 금액을 환급하였으나, 2015. 4. 27.부터 2016. 11. 13.까지 판매한 상품의 경우에는 환급조건을 달성하더라도 소비자가 낸 수강료에서 제세공과금 명목으로 수강료의 22%에 해당되는 금액을 공제한 후 남은 금액을 환급하였다.

13 한편, 피심인은 포털사이트 광고나 배너 광고에서 바로 연결되는 자신의 사이버몰(www.champstudy.com) 초기화면이 아닌 별도의 화면인 상품 상세설명페이지 최하단에 '해커스 0원 토익인강 이용안내' 중 환급조건 란에 22%의 제세공과금이 공제되어 환급된다는 사실을 아래 <그림 12>와 같이 게시하고 있다.

<그림 12> 환급상품 상세설명페이지 최하단 이용안내(예시)[14]

해커스 0원 토익인강 이용안내

상품안내	200% 끝장환급반은 출석 및 점수 달성하면 수강료를 최대 200% 현금환급 받을 수 있는 파격적인 이벤트 강의입니다. 700점/850점 목표반으로 구성되어 있으며, 사전평가 - 동영상강의 학습 - 데일리과제 - 데일리 단어시험 - 중간평가 - 최종평가의 커리큘럼으로 학습 가능한 온라인 컨텐츠입니다.
수강기간	결제 후 [마이클래스 - 수강예정된강의] 페이지에서 확인 가능하며, 수강기간의 경우, 700점 목표반은 85일 / 850점 목표반은 90일입니다. ※ 결제 후 3일 이내에 강의 시작을 하지 않을 시, 자동으로 강의 수강이 시작됩니다.
일시정지/복습수강	네, 일시정지는 1회(10일) 제공하고 있으나, 일시정지를 이용하실 경우 수강료 현금/포인트환급 대상에서 제외됩니다. (* 일시정지 : 현재 수강 중인 강의를 최대 10일간 일시 정지 할 수 있는 서비스이며, 언제든지 정지해제를 하실 수 있습니다.) 200% 끝장환급반을 통해 현금환급 혜택을 받으신 경우 복습수강 이용이 불가능합니다.
환급조건	01. 출석 환급: 수강기간 동안 출석 미션을 100% 성공 시 별도의 환급 신청없이 출석 완료일을 기준으로 30일 이내 자동 환급이 진행됩니다. 02. 성적 환급: 출석미션을 성공한 회원들에 한해 성적환급을 신청할 수 있으며, 환급 신청일 기준으로 30일 이내 성적에 따라 차등지급을 원칙으로 합니다. 단, 강의 수강 시작 전 점수가 700점반은 700점 이하 / 850점반은 850점 이하인 회원들에 한해 신청 가능합니다. 환급 신청은 수강종료 후 30일 이내 반드시 수강기간 내 치뤄진 정규토익 성적표를 제출해주셔야 합니다. 03. 출석/성적 환급 모두 결제하신 수단으로 환급이 진행되며, 이 때 22%%의 제세공과금이 공제되어 환급됩니다. 04. 700점 목표반/850점 목표반/기초영어 0원반 중 2개 이상의 강의 수강 시, 먼저 구매한 강의에 대해서만 환급 가능합니다. (각 0원반 수강기간이 10일 미만 겹칠 시에만 동시에 수강하더라도 모두 환급 가능함) 05. 난이도가 동일한 목표반을 반복 수강한경우에는, 중복 환급이 불가합니다. (ID당 난이도별 강의 1번씩만 환급가능) < 상세 환급방법 > 01. 신용카드 결제한 경우에는 카드 결제 내역 환불 처리 예정임 02. 단, 무통장입금을 통해 결제한 경우 또는 신용카드로 결제했더라도 SAVE 포인트 결제/해외카드 결제/에스크로(안전결제) 적용하여 교재 포함 강의를 구매하신 경우에는 1:1 상담(http://www.champstudy.com/bbs/zboard.php?id=counsel) 게시판에 [예금주(고객명과 일치해야 함), 은행명, 계좌번호]를 남겨주셔야 환급 가능합니다. < 출석체크 인정 기준 > 01. 출석은 PC에서만 가능하며, 하루에 최소 1강의를 100% 수강 후 출석체크 버튼을 누르면 출석이 인정됩니다. 02. 자정까지 수강 완료를 해야 당일 출석으로 인정됩니다. 03. 오리엔테이션 강의 수강도 출석으로 인정됩니다. 04. 700점 목표반은 하나의 강의당 최대 3번까지, 850점 목표반은 하나의 강의당 1번만 출석인정이 가능합니다. 05. 오류 발생시 해당일에 문의를 주셔야만 출석체크 인정이 가능하며, 보충강의와 특강은 학습의 도움을 위해 추가적으로 제공되는 강의이므로, 출석으로 인정되지 않습니다.
결제안내	200% 끝장 환급반의 경우, 파격적인 할인/혜택을 제공하므로 결제 시 포인트/쿠폰 사용이 불가합니다.

14 이러한 사실은 피심인의 행위기간 동안 제출자료(소갑 제4호증), 피심인의 인강마케팅팀장 정선아 진술조서 및 확인서(소갑 제5호증 및 제6호증) 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제21조(금지행위) ① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각

14) 2015. 6월 기준 환급상품 상세설명페이지의 최하단에 위치한 '해커스 0원 토익인강 이용안내'표 캡처 화면이다.

호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

2. ~ 7. (생략)

2) 법리

15 법 제21조 제1항 제1호에 따르면 전자상거래를 하는 사업자 등은 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하는 행위를 하여서는 아니 된다.

16 법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 '거짓 또는 과장된 사실을 알려 소비자를 유인하는 행위'란 거래에 있어 중요한 사항에 관하여 사실과 다르게 알리거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위를 말하고, 그로 인하여 소비자가 유인될 우려가 있으면 족하고 반드시 소비자가 유인되는 결과가 발생해야 하는 것은 아니다.[15]

17 또한 '기만적인 방법을 이용하여 소비자를 유인하는 행위'란 소비자가 재화 또는 용역을 구입하는데 영향을 미칠 수 있는 사실의 전부 또는 일부를 은폐, 누락하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자의 주의나 흥미를 일으키는 자체를 뜻한다고 할 것이며, 이러한 유인행위가 성립하기 위해서는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위만으로 충분하고 그 행위로 소비자가 유인되는 결과가 발생해야 하는 것은 아니다.[16]

18 한편, 알리는 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부 등은 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 내용을 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다.[17]

15) 서울고등법원 2013. 7. 19. 선고 2013누1913 판결 참조

16) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012두3675 판결 참조

17) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조

다. 피심인의 제2. 가.항 행위의 위법 여부

1) 묶음상품을 판매하면서 '최대 98% 할인' 등의 가격할인율을 게시한 행위

가) 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알렸는지 여부

19 피심인은, 다음과 같은 점들을 종합해 볼 때, 자신의 사이버몰(www.champstudy.com)에 묶음상품의 가격할인율을 게시하면서 묶음상품을 '동일조건'이 아닌 상품과 비교하거나 또는 실제로 존재하지 않는 허위의 '종전거래가격[18]'을 비교기준가격으로 하여 묶음상품의 가격할인율을 산출하여 게시하였는바, 피심인의 제2. 가. 1)항의 행위는 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알린 행위에 해당한다.[19]

20 첫째, 묶음상품은 아래 <표 5> 및 <표 6> 기재와 같이 '해당 묶음상품을 구성하고 있는 개별 상품들의 모음'(이하 '개별상품의 모음'이라 한다)보다 수강기간이 현저히 짧은 점, 묶음상품은 시간상 제약 등으로 인해 해당 수강기간 내에 구성 단과강좌 전체를 수강하는 것이 사실상 매우 어려운 점 등을 고려 시, '묶음상품'과 '개별상품의 모음'을 '동일조건'의 상품이라고 보기 어렵다.

<표 5> '전강좌 프리패스'의 경우 수강기간 비교(예시)

상품명	'묶음상품' 수강기간(A)	'개별상품 모음' 수강기간(B)[20]	단축기간 (B-A)

18) 부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시(공정거래위원회 고시 제2012-10호) II.3.나. [참고]
○ 종전 거래가격 : 당해 사업자가 당해 상품과 동일한 상품을 최근 상당기간(과거 20일 정도) 동안 판매하고 있던 사실이 있는 경우로서 그 기간동안 당해 상품에 붙인 가격. 단, 위 기간 중 당해상품의 실거래가격이 변동한 경우에는 변동된 가격 중 최저가격을 종전 거래가격으로 봄

19) 부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시(공정거래위원회 고시 제2012-10호) 참고
II. 3. 라. 할인판매 등에 관한 사항
자기가 공급하는 상품 등을 할인판매, 염가판매, 점포정리판매, 가격인하 판매할 경우 할인율 등을 사실과 다르게 표시·광고하거나, 아래와 같이 표시·광고하는 행위는 부당한 표시·광고에 해당된다.
(1) 자기가 공급하는 상품 등에 대하여 할인 또는 가격인하 판매시 당해 할인율이나 가격인하율을 산출하는 근거로서 동일조건의 상품이 아니거나 또는 허위의 종전거래가격을 비교기준가격으로 하여 자기의 할인율이나 가격인하율을 산출하여 표시·광고하는 행위

전강좌 프리패스	18개월	18개월	414개월	396개월
	12개월	12개월	414개월	402개월
	6개월	6개월	253개월	247개월

* 자료출처: 피심인 제출자료에서 발췌

<표 6> '전강좌 프리패스'의 모든 구성강의를 1회 수강하기 위해 필요한 시간(예시)

(단위: 개, 시간)

상품명	세부상품명	강좌수[21]	강의수[22]	강의시간[23]	1일 당 강의시간[24]
전강좌 프리패스	18개월	xxx	xxxx	xxxx	6
	12개월	xxx	xxxx	xxxx	9
	6개월	xxx	xxxx	xxxx	11

* 자료출처: 피심인 제출자료에서 발췌

21 둘째, 피심인이 표시한 비교기준가격(피심인은 '정가'라고 표시하고 있다)은 묶음상품을 구성하고 있는 개별 단과강좌의 가격을 산술적으로 합산한 것일 뿐 해당가격에 실제로 판매된 사례가 없는 가상의 거래가격으로 '종전거래가격'으로 볼 수 없다.

<표 7> 피심인의 인강마케팅팀 팀장 정○○의 진술조서(발췌)

문) 정가대로 파는 경우가 있습니까? 답) 단과반의 경우에는 정가로 판매합니다. 그러나 종합반의 경우는 여러 개의 단과 강의가 묶여 있고, 항상 할인가로 판매되고 정가로는 판매한 적이 없습니다(종합강의 정가 = 구성 단과강의 가격의 합계)

22 셋째, 피심인은 묶음상품 구성 시 아래 <표 8> 기재와 같이 차별성이 크지 않은 신·구교재 강의를 모두 포함시키는 등 유사강의를 중복 구성하여 비교기준가격을 부풀린 사실이 있다.

20) 개별 강좌의 수강기간을 각각 합산한 기간이다.

21) 묶음상품을 구성하고 있는 강좌의 개수를 말한다.

22) 묶음상품을 구성하고 있는 개별 강좌의 구성 강의의 수를 합산한 수이다.

23) 묶음상품을 구성하고 있는 모든 강의를 한 번 듣기 위해 필요한 시간을 말한다.

24) 묶음상품을 구성하고 있는 모든 강의를 한 번 듣기 위해 필요한 시간(강의시간)을 수강일로 나눈 값을 말한다.

<표 8> ‘전강좌 프리패스 12개월’상품 구성 내역(예시)

구분	세부 구분	세부강의명
토익	550점+목표	(최신) 해커스 토익 스타트 Reading (개정판) 전반부 (최신) 해커스 토익 스타트 Reading (개정판) 후반부
		해커스 토익 스타트 Reading (개정판) 전반부 해커스 토익 스타트 Reading (개정판) 후반부 해커스 토익 스타트 Listening (개정판) 전반부 해커스 토익 스타트 Listening (개정판) 후반부
		해커스 토익 스타트 Reading 전반부 해커스 토익 스타트 Reading 후반부 해커스 토익 스타트 Listening 전반부 해커스 토익 스타트 Listening 후반부

* 자료출처: 피심인 제출자료에서 발췌

나) 소비자를 유인하였는지 여부

23 보통의 주의력을 가진 일반 소비자의 경우 사업자가 상품을 할인판매한다고 하면 동일조건의 상품을 종전거래가격으로 보다 저렴하게 살 수 있을 것으로 인식하며, ‘최대 98% 할인’과 같은 파격적인 할인율을 본다면 피심인의 묶음상품을 구매하고자 하는 욕구가 증가하게 될 것인바, 피심인의 제2. 가. 1)항 행위는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위로서 소비자를 유인한 행위에 해당한다.

2) ‘오늘마감’이라고 게시한 행위

가) 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알렸는지 여부

24 피심인이 동일한 상품을 해당 게시일이 지난 후에도 계속해서 판매하였음에도 불구하고, 다른 사업자의 홈페이지 배너 화면이나 자신의 사이버몰(www.champstudy.com) 초기화면에 단순히 ‘오늘 마감’이라고만 게시하였는바, 이는 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알린 행위에 해당한다.

나) 소비자를 유인하였는지 여부

25 비록, 피심인이 해당 상품의 상세설명페이지 최상단에 2016. 1월경부터 ‘○기[25] 마감까지 ○○day ○○(시):○○(분):○○(초)’라고 표시를 하고 있다고 하더라도, 각 기수별 상품의 가격과 내용에 차이가 없는 상황에서 해당 게시물 첫 화면에는 ‘오늘 마감’이란 표기만 있을 뿐 특정 기수 모집을 오늘 마감한다는 설명을 전혀 제공하고 있지 않으며, 해당 상품의 상세설명페이지에서도 마감시간 표시(○○(시):○○(분):○○(초))에 비해 기수 표시(○기)는 상대적으로 매우 작은 글씨로 표시하여 가독성이 낮은바, 소비자가 ‘오늘 마감’이라는 의미를 해당 기수의 마감이라는 의미로 이해할 가능성은 매우 낮다고 판단된다.

26 또한, 피심인은 ‘○○(시):○○(분):○○(초)’와 같이 초 단위까지 마감시간이 경과되는 모습을 게시함으로써 소비자에게 마감까지 남은 시간이 얼마 남지 않았다는 심리적 압박감을 주고 있으며, 보통의 주의력을 가진 소비자의 경우 ‘오늘 마감’의 의미를 당일이 지나면 해당 상품의 판매가 종료될 것이라고 생각할 것인바, 피심인의 제2. 가. 2)항의 행위는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위로서 소비자를 유인하는 행위에 해당된다.

3) 수강료 환급상품을 ‘0원’, ‘100% 현금환급’ 등이라고 게시한 행위

가) 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하였는지 여부

27 피심인이 수강생에게 환급한 금액은 수강료의 전액이 아니라 수강료에서 제세공과금 명목으로 수강료의 22%에 해당하는 금액을 공제하고 남은 금액임에도 불구하고, 환급상품을 ‘0원’, ‘100% 현금환급’ 등이라고 게시하였는바, 이는 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알린 행위에 해당된다.

28 설령, 피심인이 게시물 화면과 연결된 환급상품의 상세설명페이지의 최하단에 제세공과금 공제 사실을 고지하였으므로 거짓 또는 과장된 사실을 알린 것은 아니라고 인정하더라도, 보통의 주의력을 가진 소비자의 경우 게시물의 첫 화면을 집중적

25) 피심인은 1주일 동안(통상 매주 화요일부터 다음 주 월요일) 신청한 수강생을 같은 그룹으로 묶어 ‘○기’로 부르고 있다.

으로 살펴보는 반면 상대적으로 별도 화면에서 제공되는 상품의 상세 설명페이지까지 잘 읽지 않을 가능성이 높으며, 상품 상세설명페이지에서도 최하단에 가독성이 매우 낮은 작고 선명하지 않은 글씨로 표시함으로써 소비자가 쉽게 인지하기 어려운 바, 피심인의 제2. 가. 3)항의 행위는 거래에 영향을 미치는 중요한 사실을 축소·은폐하는 기만적 방법을 사용한 행위에 해당된다.

나) 소비자를 유인하였는지 여부

29 수강료 환급상품의 '0원', '100% 현금환급'이라는 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 소비자라면 환급조건을 달성할 경우 자신이 낸 수강료의 전부를 돌려받을 수 있을 것이라 신뢰하고 구매의사를 결정할 가능성이 높음에도 불구하고, 소비자에게 제세공과금 명목의 일정 금액을 공제한다는 사실을 명확하게 알리지 않았는바, 피심인의 제2. 가. 3)항의 행위는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위로서 소비자를 유인한 행위에 해당된다.

4) 소결

30 이상을 종합하면, 피심인의 제2. 가.항 행위는 법 제21조 제1항에 제1호에서 규정하고 있는 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래한 행위에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

31 피심인의 제2. 가. 1)항 및 2)항의 행위에 대하여 법 위반행위가 재발되지 않도록 법 제32조에 따라 향후 금지명령을 부과하기로 한다.

32 또한, 피심인의 법 위반행위로 인하여 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수이

고, 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있으므로 공표명령을 부과하되, 위반행위의 내용 및 정도, 위반기간 등을 고려하여 피심인이 운영하는 사이버몰(www.champstudy.com) 전체화면 크기의 1/6 이상 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 12일간 게재하도록 하기로 한다.

나. 과태료 부과

33 피심인의 제2. 가.항의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 해당하므로 법 제45조 제2항 제2호, 법 시행령[26] 제42조 및 별표 3 '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 2회[27]에 해당하는 800만 원을 과태료 금액으로 하되, 피심인이 법 위반사항을 자진시정한 점[28] 등을 감안하여 400만 원의 과태료를 부과하기로 한다.

다. 경고

34 피심인의 제2. 가. 3)항의 행위는 환급수강료의 성격이 소득세법상 '기타소득[29]'에 해당되는지 여부가 불명확한 점[30], '기타소득'으로 볼 경우 피심인은 원천징수자로서 소득세를 원천징수할 의무가 있는 점, 피심인의 사이버몰 등 게시물 첫 화면에는 제세공과금 공제사실이 표시되어 있지 않지만, 게시물과 연결된 상품상세설명페이지에는 표시되어 있는 점, 피심인이 이 사건 심사과정에서 법 위반사항을 스스로 시정한 점[31] 등을 고려하여, 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙[32] 제50조 제1항 및 제2항에 따라 경고한다.

---

26) 2016. 9. 30. 시행된 대통령령 제27530호를 말한다.

27) 피심인은 법 제21조 제1항 제1호 및 법 제13조 제2항을 1회 위반한 사례(의결 제2015-183호, 2015. 6. 3)가 있다.

28) 피심인은 게시한 묶음상품의 가격할인율을 삭제하였으며, '오늘마감'이라고 게시한 다른 사업자의 배너화면이나 자신의 사이버몰 첫 화면에 특정 기수의 모집을 당일 마감한다는 표기를 소비자가 인지할 수 있도록 추가하였다.

29) 소득세법 제21조(기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.
1. 상금, 현상금, 포상금, 보로금 또는 이에 준하는 금품

30) 환급수강료가 소득세법 제21조에서 규정하고 있는 '기타소득'에 해당되는지 여부에 대해 과세당국의 공식적인 유권해석은 현재까지 없는 상황이다.

31) 피심인은 환급상품의 수강료 환급시 제세공과금 명목으로 22%를 공제한다는 사실을 모든 게시화면에 표기하였다.

4. 결론

35 피심인의 제2. 가.항 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 해당되어 위법하므로, 시정조치에 대하여는 법 제32조 제1항 및 같은 조 제2항의 규정을, 과태료 부과에 대하여는 법 제45조 제2항 제2호의 규정을, 경고에 대하여는 사건절차규칙 제50조 제1항 및 제2항의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

32) 2016. 2. 4. 시행된 공정거래위원회 고시 제2016-2호를 말한다(이하 '사건절차규칙'이라 한다).

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2017년 1월 18일

의 장 위 원 김 성 하

위 원 신 동 권

위 원 왕 상 한

<별지> 공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 챔프스터디는 당사의 사이버몰(www.champstudy.com) 등을 통해 다음과 같이 거짓 또는 과장된 사실을 알려 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하는 행위를 하여 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

1. ‘프리패스’ 등 묶음상품의 가격할인율을 게시하면서 동일조건 상품의 종전거래가격이 아닌 묶음상품을 구성하고 있는 개별상품들의 가격을 단순 합산한 가상의 거래가격을 비교기준가격으로 삼아 가격할인율을 산출하여 ‘최대 98% 할인’ 등으로 게시한 행위

2. 수강료 환급상품 등을 판매하면서 게시일 이후에도 동일한 상품을 계속하여 판매하면서 ‘오늘마감’으로 게시한 행위

2017년 월 일

주식회사 챔프스터디
대표이사 전○○